

Introdução

O caso de Ana Paula Veloso, estudante de Direito acusada de uma série de homicídios por envenenamento, transcende a crônica policial para se consolidar como um estudo de caso paradigmático para o Direito Penal e Processual Penal brasileiro. A complexidade das imputações — quatro homicídios triplamente qualificados, supostamente perpetrados com notável frieza e planejamento¹ — convoca a comunidade jurídica a uma análise aprofundada, não apenas dos fatos, mas, sobretudo, da legalidade e da robustez do arcabouço probatório apresentado pela acusação. Este, por sua vez, revela-se um mosaico de desafios contemporâneos, envolvendo a validade de provas digitais, o valor probatório de depoimentos de corréus, a indispensabilidade da prova pericial técnica e, crucialmente, a validade de uma suposta confissão obtida em sede policial.

O objetivo deste trabalho, portanto, afasta-se de qualquer pretensão de emitir um juízo de valor sobre a culpa ou inocência da acusada.

Na qualidade de docente e observador técnico do fenômeno jurídico, o propósito é estritamente didático: explorar, com rigor acadêmico, as principais linhas de argumentação que uma defesa competente poderia suscitar em favor de Ana Paula.

Para tanto, a análise será estruturada em três eixos defensivos estratégicos e escalonados. O primeiro, de natureza eminentemente processual, concentrar-se-á na impugnação da validade formal das provas basilares da acusação, buscando o reconhecimento de sua ilicitude ou inadmissibilidade.

O segundo eixo adentrará o mérito da causa, atacando os elementos estruturais dos tipos penais imputados — a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

Por fim, o terceiro eixo apresentará teses de caráter subsidiário, a serem arguidas em caráter eventual, que visam a uma reclassificação jurídica das condutas ou a uma atenuação da resposta penal, caso as teses absolutórias não prosperem.

Ao final, espera-se oferecer um panorama claro e fundamentado das possibilidades defensivas, ilustrando a aplicação prática de institutos dogmáticos e processuais a um caso de elevada repercussão e complexidade.

I. Teses de defesa de natureza processual: a impugnação da prova acusatória

O primeiro e mais crucial campo de batalha para a defesa técnica, em casos de grande complexidade probatória, reside na análise da legalidade e admissibilidade das provas colhidas. Antes mesmo de se debater o mérito dos fatos — se Ana Paula cometeu ou não os atos que lhe são imputados —, é imperativo questionar se as provas que sustentam a acusação foram obtidas e preservadas de acordo com as rigorosas formalidades exigidas pela lei. O objetivo estratégico deste eixo é dismantelar os pilares

sobre os quais a narrativa acusatória foi erigida, comprometendo a sua própria fundação.

1.1. A ilicitude da prova digital: a quebra da cadeia de custódia das conversas de WhatsApp

A espinha dorsal da acusação de que Ana Paula operava um esquema de assassinatos por encomenda, denominado "Operação TCC", repousa sobre supostas conversas trocadas via aplicativo WhatsApp com sua irmã, Roberta Cristina.¹ Essas mensagens são o elemento central que a acusação utiliza para caracterizar a qualificadora do motivo torpe (homicídio mercenário) e para construir a imagem de uma criminoso organizada e comercial. A defesa, ciente da centralidade dessa prova, deve direcionar seu primeiro e mais contundente ataque à sua validade jurídica.

Fundamentação jurídica e doutrinária

A principal tese defensiva será a da ilicitude dessa prova, por manifesta quebra da cadeia de custódia. Meras capturas de tela (*prints*) ou a simples transcrição de diálogos em relatórios policiais são absolutamente insuficientes para comprovar a autenticidade, a integridade e a cronologia de uma conversa digital. A Lei nº 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", positivou no Código de Processo Penal (CPP), entre os artigos 158-A e 158-F, o conceito e o procedimento da cadeia de custódia, definindo-a como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, de modo a garantir sua rastreabilidade.²

A prova digital é, por sua natureza, extremamente volátil e suscetível a manipulações que podem ser imperceptíveis a um leigo.³ Mensagens podem ser editadas, forjadas ou suprimidas sem deixar rastros evidentes. Por essa razão, a doutrina processual penal moderna é uníssona em exigir que a extração de dados de dispositivos eletrônicos seja realizada por meio de perícia técnica, com o uso de ferramentas forenses apropriadas que espelhem o conteúdo do dispositivo e gerem *hashes* (assinaturas digitais) para garantir que o material analisado é idêntico ao original.⁴ A ausência desses procedimentos rompe a cadeia de custódia e macula a prova de forma irremediável, tornando-a imprestável.

Análise jurisprudencial

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, especialmente entre 2023 e 2025, consolidou-se de maneira robusta e praticamente pacífica em favor da tese defensiva. As Quinta e Sexta Turmas do tribunal têm, reiteradamente, declarado a inadmissibilidade de *prints* de WhatsApp como prova para fundamentar uma condenação ou mesmo uma decisão de pronúncia, quando não observados os devidos procedimentos para assegurar a integridade e a autenticidade dos dados.⁵

Em julgados emblemáticos, o STJ tem determinado o desentranhamento (exclusão física) de tais provas dos autos, por considerá-las ilícitas.⁵ O tribunal entende que a apresentação unilateral de capturas de tela não passa de uma alegação da parte que a produz, sem força probatória autônoma, pois não há como garantir que o conteúdo não foi adulterado. A relevância da matéria é tamanha que, em outubro de 2025, a Terceira Seção do STJ afetou a discussão sobre a licitude de provas obtidas por espelhamento de

aplicativos de mensagens ao rito dos recursos repetitivos, o que sinaliza a iminente fixação de uma tese vinculante sobre o tema.⁷

Conclusão da tese e suas implicações estratégicas

Com base nesse sólido amparo legal, doutrinário e jurisprudencial, a defesa deve pleitear o reconhecimento da ilicitude das conversas de WhatsApp, com seu consequente desentranhamento dos autos, conforme preceitua o artigo 157, *caput*, do CPP. Adicionalmente, deve-se requerer a declaração de nulidade de todas as provas que delas derivaram, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (*fruits of the poisonous tree*), prevista no § 1º do mesmo artigo.

A invalidação dessa prova digital não representa apenas a perda de um elemento acusatório; ela provoca o colapso da narrativa central construída pelo Ministério Público. Sem a "Operação TCC", a acusação de um esquema organizado e comercial de assassinatos se esvai. A figura da "*serial killer*" que vende a morte por R\$ 4.000¹ perde seu principal alicerce probatório. Isso forçaria a acusação a abandonar a tese de um plano criminoso unificado e a tentar provar a autoria e a motivação de cada um dos quatro homicídios de forma isolada e independente. O ônus probatório do Ministério Público se multiplicaria exponencialmente, e a qualificadora do motivo torpe, baseada na paga ou promessa de recompensa, seria fatalmente comprometida na maioria, se não em todos os casos.

1.2. A fragilidade probatória do testemunho das corrés (Roberta e Michelle)

Além da prova digital, a acusação se ampara nos depoimentos da irmã gêmea da acusada, Roberta Cristina Veloso Fernandes, e de Michelle Paiva da Silva, filha da vítima Neil Corrêa da Silva, que teria contratado a morte do próprio pai.¹ À primeira vista, tais depoimentos parecem corroborar a narrativa da acusação. Contudo, uma análise técnica revela sua intrínseca e profunda fragilidade probatória.

Fundamentação jurídica e doutrinária

A defesa deve explorar a natureza juridicamente suspeita do depoimento de um corréu. Doutrinariamente, a figura do corréu que incrimina outro partícipe do delito é vista com extrema reserva.⁸ Diferentemente de uma testemunha comum, que presta o compromisso de dizer a verdade e depõe de forma, em tese, isenta, o corréu possui um interesse direto e manifesto no desfecho da causa.⁹ Suas declarações podem ser motivadas pelo desejo de atenuar a própria responsabilidade, de negociar benefícios com a acusação, ou mesmo por sentimentos de vingança ou animosidade.¹⁰ Por essa razão, seu depoimento não é considerado prova testemunhal em sentido estrito, mas sim um meio de defesa (ou de acusação interessada), cujo valor probatório é, por natureza, reduzido.¹¹

Análise jurisprudencial

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona e consolidada ao vedar a prolação de uma sentença condenatória com fundamento exclusivo nas declarações de um corréu ou de um colaborador premiado. Essa regra, que visa a proteger o acusado

contra denúncias espúrias e sem lastro, encontra previsão legal expressa no § 16 do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas), que dispõe: "Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador".¹³

Embora a lei se refira ao colaborador premiado, o STF e o STJ aplicam, por analogia, essa mesma lógica a qualquer depoimento incriminador de corrêu.¹⁴ Exige-se, para que tais declarações possam ser valoradas, que elas sejam corroboradas por elementos de prova extrínsecos, autônomos e independentes.⁸ Ou seja, deve haver outras provas, que não derivem da palavra do corrêu, que confirmem a sua narrativa.

Conclusão da tese e a conexão com a prova ilícita

A defesa argumentará que os depoimentos de Roberta e Michelle, desprovidos de corroboração por provas idôneas e independentes, são insuficientes para sustentar um decreto condenatório, ou mesmo uma decisão de pronúncia.

Contudo, a linha defensiva mais sofisticada e potente vai além da mera fragilidade. Ela buscará a contaminação desses depoimentos pela prova digital ilícita. É altamente provável, e uma dedução lógica da praxe investigativa, que as confissões de Roberta e Michelle tenham sido obtidas durante seus interrogatórios policiais mediante o confronto com as conversas de WhatsApp que a polícia já possuía. Pressionadas por uma prova que, naquele momento, parecia irrefutável e válida, elas podem ter sido induzidas a confessar e a implicar Ana Paula.

Se essa cadeia causal for demonstrada, a defesa poderá argumentar que os depoimentos não são apenas frágeis, mas sim nulos, por serem "frutos da árvore envenenada" (Art. 157, § 1º, CPP). Se a prova originária (as mensagens de WhatsApp) é ilícita, todos os atos investigativos que dela decorreram diretamente, como os interrogatórios baseados nessas mensagens, estão igualmente contaminados pela ilicitude. Essa tese, se acolhida, não apenas relativizaria, mas aniquilaria por completo o valor desses depoimentos, deixando a acusação com um acervo probatório ainda mais rarefeito.

1.3. A impugnação da confissão: validade, voluntariedade e a teoria dos frutos da árvore envenenada

A existência de uma confissão da acusada, embora impactante, não representa um ponto final no processo penal. Pelo contrário, ela abre um novo e crucial campo de batalha para a defesa técnica. O sistema processual brasileiro abandonou há muito a ideia da confissão como "rainha das provas", tratando-a como um meio de prova sujeito a rigoroso escrutínio de validade e confiabilidade, conforme o artigo 197 do CPP. A defesa deve, portanto, desconstruir a validade e o valor probatório dessa confissão.

Fundamentação jurídica e doutrinária

A estratégia defensiva dependerá das circunstâncias em que a confissão foi obtida.

- **Confissão informal:** Se a confissão foi obtida em uma "conversa" informal com policiais, no momento da prisão ou no trajeto para a delegacia, sem registro formal e sem a presença de advogado, a tese é a de sua total inadmissibilidade. A

jurisprudência recente do STJ, consolidada em 2024 e 2025, é taxativa ao considerar a confissão informal como prova imprestável, por não possuir qualquer controle de confiabilidade e pelo alto risco de coação ou tortura. O STJ firmou o entendimento de que tal confissão não pode ser introduzida no processo nem mesmo pelo testemunho dos policiais que a ouviram.

- **Confissão extrajudicial formal (na delegacia):** Mesmo que formalizada em termo de interrogatório, a confissão policial é vulnerável. A defesa deve, primeiramente, verificar se Ana Paula foi devidamente informada de seu direito de permanecer em silêncio e de ser assistida por um advogado (o "Aviso de Miranda"). A ausência dessa advertência, segundo o STF, torna a prova ilícita por violação ao princípio da não autoincriminação. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nenhuma condenação pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase de inquérito. Se a confissão policial for retratada em juízo, seu valor probatório se esvai quase por completo, servindo, no máximo, como elemento acessório se corroborada por outras provas judicializadas.

A tese central: confissão como "fruto da árvore envenenada"

A linha de argumentação mais potente, contudo, é a que vincula a confissão às demais provas ilícitas. A defesa deve questionar: o que levou Ana Paula a confessar? É extremamente plausível que a confissão tenha sido obtida mediante o confronto da acusada com as conversas de WhatsApp, que a polícia já possuía.

Nesse cenário, a defesa argumentará que a confissão não foi um ato espontâneo e voluntário, mas sim uma consequência direta da apresentação de uma prova ilegal (as mensagens de WhatsApp, cuja cadeia de custódia foi quebrada). Pela teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP), se a prova originária é ilícita, todas as provas que dela derivaram diretamente, como a confissão, estão igualmente contaminadas e devem ser desentranhadas dos autos. A anulação da prova digital, portanto, levaria à anulação em cascata da própria confissão.¹⁹

Conclusão da tese e suas implicações estratégicas

Ao atacar a confissão, a defesa não apenas remove mais um pilar da acusação, mas também expõe a fragilidade e a possível ilegalidade dos métodos investigativos empregados. A invalidação da confissão, somada à da prova digital e à fragilização dos testemunhos das corrés, deixaria a acusação desprovida de seus elementos mais contundentes, tornando a tese de negativa de autoria substancialmente mais forte.

II. Teses de defesa de mérito: o questionamento dos elementos estruturais do crime

Uma vez superada a análise da validade formal das provas, a defesa deve avançar para o cerne da imputação, questionando se os elementos essenciais que estruturam o crime de homicídio — a materialidade do fato e a autoria delitiva — foram inequivocamente comprovados pela acusação. Nesta fase, o foco se desloca do "como se provou" para o "o que se provou".

2.1. A tese da ausência de materialidade: a falha na comprovação da causa *mortis* por envenenamento

A materialidade delitiva, no crime de homicídio, corresponde à prova da existência da morte de um ser humano, provocada por uma conduta de outrem. No caso em tela, a acusação especifica o *modus operandi*: morte por envenenamento. Essa alegação, contudo, está pendente de comprovação técnica, o que abre uma avenida central para a argumentação defensiva.

Fundamentação fática e jurídica

Os fatos conhecidos indicam que a polícia aguarda laudos periciais para confirmar as substâncias tóxicas utilizadas nos crimes. De forma ainda mais contundente, o corpo de uma das supostas vítimas, o jovem tunisiano Hayder Mhazres, foi trasladado para seu país de origem e não foi submetido a exumação e perícia no Brasil.¹

O crime de homicídio por envenenamento é um exemplo clássico de delito que deixa vestígios materiais (*delicta facti permanentis*). Para esses casos, o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece uma regra de prova legal taxativa: "Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".²¹ A doutrina, a exemplo de Tourinho Filho, enfatiza que essa exigência não é um mero formalismo, mas uma garantia fundamental contra erros judiciais, pois vincula o convencimento do juiz à existência de uma prova técnica que ateste a materialidade do fato.²¹

Sem um laudo toxicológico conclusivo que identifique a presença de uma substância exógena de potencial letal no organismo das vítimas e que estabeleça um nexo de causalidade entre essa substância e o óbito, não há prova da materialidade do crime de homicídio por envenenamento. A morte, em tese, pode ter ocorrido por qualquer outra causa natural (um infarto, um acidente vascular cerebral, etc.). A mera suspeita, ainda que forte, não se confunde com a prova material exigida por lei.

Análise jurisprudencial e estratégia defensiva

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é extremamente rigorosa na exigência de laudo pericial para crimes que deixam vestígios. Em casos análogos que dependem de prova técnica para a comprovação da materialidade, como os crimes ambientais²² e, de forma ainda mais pertinente, o crime de tráfico de drogas, o tribunal tem consistentemente absolvido os réus quando o laudo pericial definitivo é inexistente ou inconclusivo.²³ A defesa deve, portanto, traçar um paralelo direto: se para o crime de tráfico, a ausência de um laudo toxicológico definitivo que ateste a natureza ilícita da substância impõe a absolvição, com muito mais razão essa mesma ausência deve levar à absolvição no crime de homicídio, onde o bem jurídico tutelado é a vida e a certeza da causa *mortis* é o elemento central da materialidade.

A estratégia defensiva deve ser a de fragmentar a análise da materialidade. No caso específico de Hayder Mhazres, a tese de ausência de prova material é praticamente absoluta. A impossibilidade fática de realizar o exame de corpo de delito (necroscópico e toxicológico) torna a comprovação do envenenamento uma mera especulação. Para este crime, a absolvição, com base no artigo 386, inciso II, do CPP ("não haver prova da

existência do fato"), é a consequência lógica e direta.

Para as outras três vítimas, cujos corpos foram exumados, a defesa não deve aguardar passivamente a juntada dos laudos. Deve, desde já, atuar de forma proativa, requerendo acesso a toda a documentação relativa à cadeia de custódia das amostras biológicas coletadas. Qualquer falha nesse procedimento — como acondicionamento inadequado, ausência de lacre, demora excessiva para análise, risco de contaminação — poderá ser utilizada para impugnar a validade e a confiabilidade dos laudos quando estes forem apresentados.²⁸ O objetivo é transformar a "pendência" dos laudos em uma "impossibilidade" de produção de prova lícita e robusta, buscando a absolvição em todos os quatro casos.

2.2. A negativa de autoria e a aplicação do princípio *in dubio pro reo*

A tese da negativa de autoria, combinada com a invocação do princípio *in dubio pro reo*, é a consequência lógica e o arremate das teses anteriores. Ela se constrói sobre as ruínas do acervo probatório da acusação, uma vez que este tenha sido desconstituído ou fragilizado pelas impugnações processuais e de mérito.

Fundamentação fática e jurídica

A acusação aponta Ana Paula como a autora dos crimes com base, essencialmente, em um indício circunstancial: ela teria sido a última pessoa a ter contato com as vítimas antes de suas mortes.¹

Isoladamente, essa circunstância é de uma fragilidade manifesta. Sem os elementos que lhe dariam contexto e força — a confissão (agora impugnada), as conversas de WhatsApp (ilícitas), os depoimentos das corrés (contaminados) e os laudos toxicológicos (inexistentes) —, o fato de ter estado com as vítimas se torna um dado neutro, incapaz de, por si só, fundamentar uma acusação de homicídio.

É neste ponto que o princípio *in dubio pro reo* (na dúvida, a favor do réu) assume sua máxima importância. Corolário direto do princípio constitucional da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF), ele estabelece que o ônus de provar a culpa, para além de qualquer dúvida razoável, é integralmente da acusação.³² O processo penal não se contenta com probabilidades ou suspeitas; ele exige um juízo de certeza, amparado em provas robustas, coerentes e produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Análise jurisprudencial e conclusão da tese

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência pacífica no sentido de que a condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou em indícios isolados e frágeis. O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, materializa essa garantia ao prever a absolvição do réu quando "não existir prova suficiente para a condenação".³²

A defesa de Ana Paula deve, portanto, argumentar que, uma vez desconstituídas as provas digitais, a confissão e os depoimentos das corrés, e questionada a própria materialidade dos crimes, o conjunto probatório remanescente é absolutamente insuficiente para gerar a certeza necessária para um decreto condenatório. Diante de um quadro de dúvida insuperável, a única solução compatível com as garantias

fundamentais do Estado Democrático de Direito é a sua absolvição, em homenagem ao princípio *in dubio pro reo*.

III. Teses de defesa subsidiárias: a redução da reprovabilidade da conduta

As teses subsidiárias são apresentadas em caráter eventual, como uma segunda linha de defesa. Caso os argumentos pela absolvição não sejam acolhidos pelo Judiciário, a defesa busca, ao menos, melhorar a situação jurídica da ré, seja por meio da redução da pena aplicável, seja pelo afastamento das circunstâncias qualificadoras mais gravosas, que elevam drasticamente os patamares da sanção penal.

3.1. A semi-imputabilidade por perturbação da saúde mental: o enquadramento jurídico da psicopatia

Uma das teses subsidiárias mais pertinentes ao caso, dadas as suas características, é a da semi-imputabilidade. Curiosamente, o subsídio fático para essa tese é fornecido pela própria autoridade policial.

Fundamentação fática e jurídica

O delegado responsável pela investigação descreveu Ana Paula como portadora de um "perfil psicopático distinto", ressaltando sua "frieza e ausência de remorso".¹ Essa avaliação, embora feita com o intuito de reforçar a narrativa de uma criminosa perigosa, abre uma porta para a defesa questionar a plena capacidade de culpabilidade da acusada. A defesa pode, e deve, utilizar essa afirmação para requerer a instauração de um incidente de insanidade mental, a fim de que peritos psiquiátricos avaliem a imputabilidade de Ana Paula à época dos fatos.

A tese a ser explorada não seria a da inimputabilidade total, prevista *nocaput* do artigo 26 do Código Penal³⁸, pois indivíduos com Transtorno da Personalidade Antissocial (tecnicamente, a psicopatia) geralmente possuem a capacidade cognitiva de entender o caráter ilícito de seus atos.⁴⁰ A estratégia defensiva deve se concentrar na semi-imputabilidade, disposta no parágrafo único do mesmo artigo 26.³⁸ Este dispositivo prevê uma causa de diminuição de pena de um a dois terços se o agente, "em virtude de perturbação de saúde mental", não era "inteiramente capaz de [...] determinar-se de acordo com esse entendimento".

A grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial reside em saber se a psicopatia pode ser enquadrada no conceito de "perturbação de saúde mental" para fins penais.⁴³ A defesa argumentará que sim. O critério adotado pelo Código Penal é o biopsicológico, que exige um nexo entre a condição mental (critério biológico) e a afetação da capacidade de entendimento ou de autodeterminação (critério psicológico).⁴⁶ No caso do psicopata, embora o elemento intelectual (entender a ilicitude) possa estar preservado, o elemento volitivo (a capacidade de se autodeterminar, de controlar a própria vontade de acordo com esse entendimento) estaria profundamente comprometido pela ausência de empatia, pelo desprezo pelas normas sociais e pela incapacidade de controlar impulsos.

Análise jurisprudencial e estratégia defensiva

A jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o enquadramento jurídico do psicopata é vacilante e não consolidada, o que representa um campo fértil para a argumentação defensiva.⁴⁸ Não há uma resposta definitiva sobre se o psicopata é imputável, semi-imputável ou, em casos extremos, inimputável. Essa incerteza permite à defesa construir uma tese robusta, amparada em pareceres técnicos de psiquiatras e psicólogos forenses, e em estudos recentes da neurociência que demonstram anomalias estruturais e funcionais no cérebro de indivíduos com esse transtorno.⁵⁰

A estratégia consiste em usar a própria narrativa da acusação como um trampolim. A defesa pode argumentar: "Se as próprias autoridades investigativas, que representam o Estado, afirmam que a acusada possui um perfil psicopático, então o Poder Judiciário tem o dever de investigar, por meio de prova técnica, se essa condição psíquica afeta a sua culpabilidade". Desta forma, uma ferramenta retórica da acusação, destinada a gerar repulsa social, é transformada em um fundamento técnico para uma tese de defesa que pode resultar em um benefício concreto para a ré: uma significativa redução de pena ou, a depender do caso, a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança (internação ou tratamento ambulatorial).

3.2. O afastamento das qualificadoras e a desclassificação para homicídio simples

Caso as teses principais não sejam acolhidas e o caso avance para o Tribunal do Júri, a defesa deve lutar, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras imputadas na denúncia. Ana Paula foi denunciada por homicídio triplamente qualificado.¹ O afastamento dessas circunstâncias, que elevam a pena base de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos, é de vital importância.

Fundamentação jurídica e doutrinária

Na fase de pronúncia, que é um juízo de admissibilidade da acusação, o juiz só deve submeter as qualificadoras à apreciação dos jurados se houver indícios mínimos de sua ocorrência. Qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório devem ser decotadas (excluídas) desde logo pelo juiz togado.⁵¹ A defesa deve atacar cada uma das prováveis qualificadoras:

- **Emprego de veneno (Art. 121, § 2º, III, CP):** Esta qualificadora, que se refere a um meio insidioso ou cruel⁵⁴, possui natureza objetiva e depende diretamente da prova material. Sua manutenção na pronúncia é um corolário lógico da comprovação da materialidade por envenenamento. Se a tese 2.1 (ausência de materialidade por falta de laudo toxicológico) for acolhida, esta qualificadora deve ser excluída por consequência direta.
- **Motivo torpe (Art. 121, § 2º, I, CP):** A torpeza, no caso, seria a motivação financeira, a "paga ou promessa de recompensa" da "Operação TCC". Esta qualificadora de natureza subjetiva se sustenta quase que exclusivamente nas conversas de WhatsApp e nos depoimentos das corrés. Se essas provas forem invalidadas ou consideradas frágeis (teses 1.1 e 1.2), a qualificadora perde todo o seu substrato probatório e se torna manifestamente improcedente.

- **Recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, IV, CP):** A dissimulação ou a surpresa, elementos que caracterizam esta qualificadora, também dependeriam da comprovação de um plano criminoso premeditado e oculto das vítimas. Novamente, a prova de tal plano remete às mesmas provas digitais e testemunhais já exaustivamente impugnadas.

Análise jurisprudencial

Embora na fase de pronúncia ainda se aplique, de forma mitigada, o princípio *in dubio pro societate*, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a decisão de pronúncia não pode ser baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, e que as qualificadoras, para serem submetidas ao Júri, exigem um suporte probatório mínimo produzido em juízo, sob o crivo do contraditório.⁵⁹ A ausência completa de provas judicializadas que sustentem as qualificadoras impõe o seu afastamento pelo juiz sumariante.

Portanto, a defesa deve pleitear o decote de todas as qualificadoras por manifesta improcedência, requerendo que, na pior das hipóteses, Ana Paula seja pronunciada para ser julgada pelo Tribunal do Júri apenas pela prática de homicídio simples (Art. 121, *caput*, do Código Penal).⁶⁰ Essa desclassificação, ainda que não resulte em absolvição, representaria uma vitória defensiva de grande magnitude, pois alteraria radicalmente o patamar da pena em caso de uma eventual condenação.⁶¹

Tabela-síntese das teses de defesa

Eixo defensivo	Tese específica	Fundamento legal principal	Prova-alvo da impugnação	Objetivo jurídico
I. Processual	1.1. Ilícitude da prova digital	Art. 157 e Arts. 158-A a 158-F, CPP	Conversas de WhatsApp ("Operação TCC")	Desentranhamento da prova e suas derivadas.
I. Processual	1.2. Fragilidade do testemunho de corréus	Art. 4º, § 16, Lei 12.850/13 (por analogia)	Depoimentos de Roberta Fernandes e Michelle da Silva	Desconsideração dos depoimentos por falta de corroboração.
I. Processual	1.3. Impugnação da confissão	Art. 157, § 1º, e Art. 197, CPP	Confissão extrajudicial (informal ou formal)	Nulidade da confissão por derivação de prova ilícita ou violação de garantias.
II. Mérito	2.1. Ausência de materialidade	Art. 158, CPP	Laudos toxicológicos (pendentes ou impossíveis)	Absolvição (Art. 386, II, CPP).
II. Mérito	2.2. Negativa de autoria / <i>In dubio pro reo</i>	Art. 5º, LVII, CF; Art. 386, VII, CPP	Conjunto probatório remanescente	Absolvição (Art. 386, VII, CPP).

Eixo defensivo	Tese específica	Fundamento legal principal	Prova-alvo da impugnação	Objetivo jurídico
III. Subsidiário	3.1. Semi-imputabilidade (psicopatia)	Art. 26, parágrafo único, CP	Laudo de sanidade mental a ser produzido	Causa de diminuição de pena ($\frac{1}{3}$ a $\frac{2}{3}$).
III. Subsidiário	3.2. Afastamento das qualificadoras	Art. 121, § 2º, CP; Art. 419, CPP	Provas de motivo, meio e modo da execução	Desclassificação para homicídio simples.

Conclusão didática

A análise das potenciais teses de defesa no caso de Ana Paula Veloso revela uma estratégia jurídica coesa e escalonada, que se desdobra em camadas sucessivas de argumentação. Inicia-se com um ataque frontal à legalidade das provas mais incisivas da acusação, como a confissão, as conversas de WhatsApp e os depoimentos das corréis, buscando a nulidade do processo em sua origem. Caso essa barreira processual seja transposta, a defesa avança para o mérito, questionando os próprios pilares da imputação: a prova da materialidade dos crimes e os indícios de autoria, culminando na invocação do princípio *in dubio pro reo*. Por fim, em um plano subsidiário, busca-se a redução da reprovabilidade da conduta, seja pelo reconhecimento de uma culpabilidade diminuída em razão de um transtorno de personalidade, seja pelo afastamento das qualificadoras que agravam desproporcionalmente a pena.

Independentemente de seu desfecho, este caso serve como uma poderosa ilustração da tensão fundamental que permeia todo o processo penal: a incessante busca pela verdade material em colisão com a imperativa necessidade de respeito às garantias fundamentais e às regras do devido processo legal. Ele demonstra que, mesmo diante de acusações de extrema gravidade e de forte apelo midiático, o papel do jurista é manter a serenidade técnica e submeter cada elemento de prova a um rigoroso escrutínio de legalidade e validade.

Referências citadas

1. pdf_388c8886.pdf
2. Prova Pericial no Processo Penal: a compreensão e a mitigação dos erros forenses como mecanismo de respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao direito à prova lícita - SciELO, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.scielo.br/j/rbdpp/a/YRR3L9NgFnxqmxJdm4qWz8G/>
3. Quinta Turma não aceita como provas prints de celular extraídos sem metodologia adequada - STJ, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/02052024->

[Quinta-Turma-nao-aceita-como-provas-prints-de-celular-extraídos-sem-metodologia-adequada.aspx](#)

4. STJ reafirma: mero print de Whatsapp não pode ser utilizado como ..., acessado em outubro 13, 2025, <https://sintesecriminal.com/stj-reafirma-mero-print-de-whatsapp-nao-pode-ser-utilizado-como-prova-para-condenar/>
5. STJ MANDA EXCLUIR PRINTS DE WHATSAPP DO PROCESSO ..., acessado em outubro 13, 2025, <https://vsjus.com.br/stj-manda-excluir-prints-de-whatsapp-do-processo-penal/>
6. STJ Mantém Nulidade de Prova Obtida por Prints de WhatsApp - Direito Real, acessado em outubro 13, 2025, <https://direitoreal.com.br/noticias/stj-mantem-nulidade-de-prova-obtida-por-prints-de-whatsapp>
7. STJ definirá licitude de prova obtida por acesso remoto a WhatsApp - Migalhas, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.migalhas.com.br/quentes/441605/stj-definira-licitude-de-prova-obtida-por-acesso-remoto-a-whatsapp>
8. VALOR PROBATÓRIO DA COLABORAÇÃO PROCESSUAL (DELAÇÃO PREMIADA) - Biblioteca Corte IDH, acessado em outubro 13, 2025, <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/R22938.pdf>
9. Contradita no Processo Penal - Modelo Inicial, acessado em outubro 13, 2025, <https://modeloinicial.com.br/materia/direito-processual-provas-contradita-processo-penal>
10. A credibilidade da prova testemunhal no processo penal - Migalhas, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.migalhas.com.br/depeso/14901/a-credibilidade-da-prova-testemunhal-no-processo-penal>
11. OITIVA DE CORRÉUS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA – VEDAÇÃO LEGAL - TJDF, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/informativos/2015/informativo-de-jurisprudencia-n-315/oitiva-de-correus-na-condicao-de-testemunha-2013-vedacao-legal>
12. É vedada a oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, salvo no caso de corréu colaborador ou delator, acessado em outubro 13, 2025, <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9386>
13. 2015 - Badaró Advogados, acessado em outubro 13, 2025, <https://badaroadvogados.com.br/gustavo-badaro-o-valor-probatorio-da-delacao-premiada-sobre-o-16-do-art-4-da-lei-n-12850-13-fev-de-2015.html>
14. Absolvição: "condenação não se pode fundar exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial." - TJM/RS, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.tjmrs.jus.br/noticia/absolvicao-condenacao-nao-se-pode-fundar-exclusivamente-nos-elementos-informativos-do-inquerito-policial>
15. A colaboração e a delação premiadas na visão do STF e do STJ - AppCrim, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.cognijus.com/blog/a-colaboracao-e-a-delacao-premiadas-na-visao-do-stf-e-do-stj>
16. Jurisprudência em Teses traz novos entendimentos sobre colaboração premiada -

STJ, acessado em outubro 13, 2025,

<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20072022-Jurisprudencia-em-Teses-traz-novos-entendimentos-sobre-colaboracao-premiada.aspx>

17. Garantias na delação premiada - Tribunal de Justiça, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/CadernosJuridicos/pp%206.pdf?d=636685514639607632>
18. 39 DELAÇÃO PREMIADA: O VALOR PROBATÓRIO NO PROCESSO PENAL - Revista do CEJUR/TJSC, acessado em outubro 13, 2025, <https://revistadocejur.tjsc.jus.br/cejur/article/download/317/166/583>
19. A assinatura do laudo toxicológico definitivo por perito criminal é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas? - Buscador Dizer o Direito, acessado em outubro 13, 2025, <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12289/a-assinatura-do-laudo-toxicologico-definitivo-por-perito-criminal-e-imprescindivel-para-a-comprovacao-da-materialidade-do-delito-de-trafico-de-drogas?criterio-pesquisa=e&marcador=18&categoria=12&page=12>
20. Jurisprudência em Teses STJ: Colaboração Premiada | Instituto de Direito Real, acessado em outubro 13, 2025, <https://direitoreal.com.br/artigos/colaboracao-premiada-a-jurisprudencia-do-stj>
21. Teses do STJ sobre as provas no processo penal - II (3ª parte) - Meu site jurídico, acessado em outubro 13, 2025, <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2018/10/21/teses-stj-sobre-provas-no-processo-penal-ii-3a-parte/>
22. Falta de perícia em área com vestígios de degradação leva à ... - STJ, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2019/Falta-de-pericia-em-area-com-vestigios-de-degradacao-leva-a-absolvicao-de-acusado-de-crime-ambiental.aspx>
23. REsp 1.583.108 - TRÁFICO DE DROGAS - Ausência de laudo toxicológico definitivo - Outras provas - MPMG, acessado em outubro 13, 2025, https://www.mpmg.mp.br/data/files/B7/B2/B0/73/6A44A7109CEB34A7760849A8/REsp%201.583.108%20-%20TR_FICO%20DE%20DROGAS%20-%20Aus_cia%20de%20laudo%20toxicol_gico%20definitivo%20-%20Outras%20provas.pdf
24. Informativo de Jurisprudência n. 801 - 27 de fevereiro de 2024. REsp 2.107.251-MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 20/2/2024, DJe 26/2/2024. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei - STJ, acessado em outubro 13, 2025, <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@CNOT='020505'>
25. RECURSO ESPECIAL Nº 1.814.040 - MG (2019/0139421-4) RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - STJ, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/MON?seq=107034862&tipo=0&nreg=201901394214&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&>

dt=20200309&formato=PDF&salvar=false

26. Jurisprudência - jurisprudencia - TJPR, acessado em outubro 13, 2025, <https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/2100000023751591/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0001033-92.2022.8.16.0176;jsessionid=aadf5d38d4ebe40f3d9e44ca3e49>
27. STJ tranca ação penal por ausência de laudo pericial - Evinis Talon, acessado em outubro 13, 2025, <https://evinistalon.com/stj-tranca-ausencia-laudo-pericial/>
28. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - Setor de Ciências da Saúde - UFPR, acessado em outubro 13, 2025, <https://saude.ufpr.br/epmufpr/wp-content/uploads/sites/42/2024/03/IMPUGNACAO-DO-LAUDO-PERICIAL.pdf>
29. Impugnação de Laudo Pericial em Ações Penais por Tráfico de Drogas: Fundamentação Legal e Estratégias de Defesa - Artigos Jurídicos - LEGJUR.COM, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.legjur.com/artigos/impugnacao-de-laudo-pericial-em-aco-es-penais-por-t/67e56807b51a6>
30. Recebeu o Laudo Pericial? Veja Como Começar a Impugnação! - YouTube, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=68WC-QJIRyw>
31. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE DIREITO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO Stanley Pelc Guerra LAUDO DE NATU - Lume UFRGS, acessado em outubro 13, 2025, <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/262699/001171513.pdf?sequence=1>
32. "In dubio pro reo" — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/201cin-dubio-pro-reo201d>
33. In dubio pro reo - Modelo Inicial, acessado em outubro 13, 2025, <https://modeloinicial.com.br/materia/termos-linguagem-juridica-latinos-in-dubio-pro-reo>
34. In dubio pro reo fundamentos legais e aplicação prática - Legale Educacional, acessado em outubro 13, 2025, <https://legale.com.br/blog/in-dubio-pro-reo-fundamentos-legais-e-aplicacao-pratica/>
35. In dubio pro reo: como garantir a defesa e aplicação da absolvição - Jusfy, acessado em outubro 13, 2025, <https://jusfy.com.br/blog/in-dubio-pro-reo-como-garantir-a-defesa-e-aplicacao-da-absolvicao/>
36. o princípio do in dubio pro reo como limitação à fundamentação da decisão de pronúncia - Portal de Periódicos do IDP, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/download/3951/1728/13643>
37. escola da magistratura do estado do paran  - EMAP, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.emap.com.br/wp-content/uploads/2019/11/THAYSE-CRISTINE-POZZOBON.pdf>
38. DEL2848compilado - Planalto, acessado em outubro 13, 2025, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

39. Imputabilidade penal — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/imputabilidade-penal>
40. A imputabilidade do psicopata frente ao art. 26 do Código Penal | Revista do CAAP, acessado em outubro 13, 2025, <https://periodicos.ufmg.br/index.php/caap/article/view/57331>
41. Causas de inimputabilidade pelo Código Penal - VLV Advogados, acessado em outubro 13, 2025, <https://vlvadvogados.com/inimputabilidade-pelo-codigo-penal/>
42. a imputabilidade dos psicopatas no direito penal brasileiro: imposição de pena ou medida de segurança?, acessado em outubro 13, 2025, <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstreams/52587d93-5ac9-4234-a33c-0ba28d4fb75e/download>
43. A RESPONSABILIDADE PENAL DO PSICOPATA, acessado em outubro 13, 2025, https://ceafpesquisa.mpb.mp.br/wp-content/uploads/2024/11/Periodico-Ciencia-em-Debate-6_v5-FINAL-90-96.pdf
44. O TRATAMENTO DO DIREITO PENAL EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA PELOS PSICOPATAS Thiago Assed Vianna de Faria Graduado pelo In - EMERJ, acessado em outubro 13, 2025, https://emerj.tjrj.jus.br/files/pages/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2021/pdf/THIAGO-ASSED-VIANNA-DE-FARIA.pdf
45. Análise da psicopatia sob o ponto de vista psicológico e jurídico | Portal Escola Judicial, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.trt4.jus.br/portais/escola/modulos/noticias/422854>
46. Imputabilidade Penal - Modelo Inicial, acessado em outubro 13, 2025, <https://modeloinicial.com.br/materia/direito-material-imputabilidade-penal>
47. Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado - TJDF, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/imputabilidade/doenca-mental-ou-desenvolvimento-mental-incompleto-ou-retardado>
48. PSICOPATAS E AS SANÇÕES PENAS APLICADAS RESUMO: O ..., acessado em outubro 13, 2025, <https://periodicorease.pro.br/rease/article/download/1424/618/2705>
49. a (semi)-imputabilidade do psicopata frente ao código penal brasileiro: do aumento da - Revistas Eletrônicas da Toledo Prudente, acessado em outubro 13, 2025, <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/viewFile/9444/67651331>
50. Neurociências e a imputabilidade penal do psicopata - MPRJ, acessado em outubro 13, 2025, https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1606558/Arthur_Santana_de_Paulo.pdf
51. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO OU CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. - Escola Superior -

- Defensoria Pública do Estado da Paraíba, acessado em outubro 13, 2025, <https://escolasuperior.pb.def.br/2019/12/16/desclassificacao-do-crime-de-homicidio-qualificado-para-o-crime-de-homicidio-privilegiado-ou-crime-de-homicidio-simples/>
52. Informativo 65 - MPPR, acessado em outubro 13, 2025, <https://site.mppr.mp.br/criminal/Pagina/Informativo-65>
53. Desclassificacao Para Homicidio Simples | Jurisprudência Seleccionada - LEGJUR.COM, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.legjur.com/jurisprudencia/busca?q=desclassificacao-para-homicidio-simples&op=com>
54. Homicídio por uso de veneno é crime hediondo, esclarece advogado - Migalhas, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.migalhas.com.br/quentes/422631/homicidio-por-uso-de-veneno-e-crime-hediondo-esclarece-advogado>
55. Homicídio qualificado – emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum - TJDF, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/ Crimes-em-especie/homicidio/homicidio-qualificado-emprego-de-veneno-fogo-explosivo-asfixia-tortura-ou-outro-meio-insidioso-ou-cruel-ou-de-que-possa-resultar-perigo-comum>
56. Por que matar com veneno pode aumentar tempo de prisão? Entenda - CNN Brasil, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/por-que-matar-com-veneno-pode-aumentar-tempo-de-prisao-entenda/>
57. Resultados previstos, riscos assumidos: o dolo eventual no crime de homicídio - STJ, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/12062022-Resultados-previstos--riscos-assumidos-o-dolo-eventual-no-crime-de-homicidio.aspx>
58. Homicídio Qualificado por Envenenamento: O Que Diz a Lei? - VLV Advogados, acessado em outubro 13, 2025, <https://vlvadvogados.com/homicidio-qualificado-por-envenenamento/>
59. Falta de confirmação de testemunhos em juízo leva Quinta Turma a despronunciar acusados de homicídio - STJ, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04032021-Falta-de-confirmacao-de-testemunhos-em-juizo-leva-Quinta-Turma-a-despronunciar-acusados-de-homicidio.aspx>
60. Homicídio – simples e privilegiado — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF, acessado em outubro 13, 2025, <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/ Crimes-em-especie/homicidio/homicidio-simples-e-privilegiado>
61. Desclassificação para crime menos grave - Modelo Inicial, acessado em outubro 13, 2025, <https://modeloinitial.com.br/materia/direito-processual-penal-defesas-reu-desclassificacao-crime-menos-grave>

